

“ผนัง” ตามข้อ ๑^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๕๐^{๒๓} ของกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผนังของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายถึง ส่วนก่อสร้างด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคาร ซึ่งจะต้องก่อสร้างให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะสามารถก่อสร้างเป็นผนังทึบหรือมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากแนวผนังอาคารกับด้านประชิดแนวเขตที่ดิน แต่ไม่รวมถึงผนังของอาคารด้านที่ตั้งฉากกับผนังด้านแนวนานกับแนวเขตที่ดิน และไม่ได้หมายความว่า ผนังของอาคารจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทั้งด้าน เมื่อผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารสูงกว่า ๙ เมตร โดยด้านทิศใต้ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผู้ร้องสอดทั้งสองต้องก่อสร้างผนังอาคารด้านดังกล่าวเป็นผนังทึบ แต่หากจะก่อสร้างผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ถอยร่นผนังบางส่วนในด้านทิศใต้ เพื่อเป็นผนังที่มีหน้าต่างหรือช่องแสง ขนาด ๒.๒๐ เมตร ถึง ๒.๖๐ เมตร ตั้งแต่ชั้นสองถึงชั้นหก ซึ่งการถอยร่นผนังบางส่วนในด้านนั้น ๆ ที่มีหน้าต่างดังกล่าวเป็นจุดหรือตำแหน่งสิ้นสุดที่บุคคลจากภายในอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ เมื่อวัดจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงด้านที่เป็นหน้าต่างหรือช่องแสงดังกล่าวมีระยะห่าง ๓.๒๖ เมตร อาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองในส่วนถอยร่นดังกล่าวจึงมีต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองได้มีการแก้ไขผนังอาคารในด้านทิศใต้

^{๒๒-๒๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ดังก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย



โดยชอบด้วยข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

กรณีความสูงของอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสองทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น สูง ๒๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เป็นหอพักจำนวน ๗๖ ห้อง และต่อมา ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดัดแปลงอาคารและต่อเติมชั้นดาดฟ้าเป็นชั้นที่ ๘ มีความสูงรวม ๒๒.๙๐ เมตร โดยผู้ร้องสอดทั้งสองได้สร้างอาคารพิพาทห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริง ๐.๗๒ เมตร โดยไม่ได้สร้างอาคารพิพาทชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดทั้งสองจึงสามารถสร้างอาคารพิพาทให้มีความสูงได้ไม่เกิน ๒๓ เมตร การที่ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารที่มีความสูง ๒๒.๙๐ เมตร จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๕๐ วรรคท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม โดยที่อาคารพิพาทตั้งอยู่ในซอยโรงแรมเชียงคำซึ่งเป็นถนนสาธารณะขนาดกว้าง ๗ เมตร อาคารพิพาทจึงต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง^{๒๔} ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อระยะร่นด้านหน้าอาคารพิพาทมีความยาวรวม ๙.๕๐ เมตร (ถนนกว้าง ๗ เมตร+ระยะถอยร่นของอาคาร ๒.๕๐ เมตร) อาคารพิพาทจึงสามารถก่อสร้างได้สูงสุดไม่เกินสองเท่าของระยะร่น คือ ไม่เกิน ๑๙ เมตร ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง^{๒๕} ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น สูง ๒๐.๙๐ เมตร

^{๒๔-๒๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร หอแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ บ้าย หรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะร่น วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุดสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดัดแปลงและต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ ชั้น สูง ๒๒.๙๐ เมตร ให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสอง และเมื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่อาคารพิพาทจริง โดยได้วัดความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังสูงสุดปรากฏว่าอาคารพิพาทดังกล่าวมีความสูงจริง ๒๒.๖๕ เมตร อาคารพิพาทจึงมีความสูงเกินกว่าที่ข้อ ๔๔ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างดัดแปลงและต่อเติมอาคารให้มีความสูงขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวได้

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองนำที่จอดรถของอาคารพิพาทบางส่วนไปดัดแปลงเป็นอาคารร้านค้าและทำประโยชน์อย่างอื่น และได้ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นที่จอดรถของอาคารพิพาทแทนที่จอดรถเดิม นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาคารพิพาทที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ร้องสอดทั้งสองได้ขอใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นที่จอดรถยนต์ของอาคารพิพาทเพิ่มเติมจากที่จอดรถภายในอาคาร และอยู่ห่างจากอาคารพิพาทประมาณ ๓๐ เมตร โดยที่ดินดังกล่าวแบ่งแยกออกมาจากที่ดินเดิมที่เป็นที่ตั้งอาคาร จึงอยู่ชิดติดกับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารพิพาท แม้ที่ดินดังกล่าวได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๐๐๗ ที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ของอาคารหอพัก บ. อยู่แล้วก็ตาม แต่ต้องถือว่าที่ดินดังกล่าวได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ร้องสอดทั้งสองยอมไม่อาจนำที่ดินที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะของอาคารพิพาทตามที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เป็นที่จอดรถของอาคารพิพาทได้ เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดทั้งสองที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ของพิพาท อยู่ห่างอาคารพิพาท ๓๐ เมตร และได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้เป็นที่จอดรถ กลับรถและทางเข้าออกของรถแทนที่จอดรถเดิม กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้จัดสถานที่ไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับอาคารพิพาทตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๑^{๒๖} และข้อ ๗^{๒๗} แล้ว

^{๒๖-๒๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

(๑) “ที่จอดรถยนต์” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๗ ที่กัณฑ์รถยนต์ต้องมีพื้นที่เพียงพอและอยู่ในที่เหมาะสมให้สามารถกลับรถยนต์เข้าสู่ทางเข้าออกของรถยนต์ได้โดยสะดวก โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงแนวการกลับของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏ

ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวจากปากทางเข้าจนถึงปากทางออก จะไม่มีที่กัณฑ์รถยนต์ก็ได้



ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการจัดสถานที่จอดรถของอาคารพิพาทแต่อย่างใด

เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่า อาคารพิพาทยังมีการก่อสร้างและดัดแปลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารในเรื่องของความสูงของอาคาร ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงยังถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสองในส่วนความสูงของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๖๒)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๖๐-๓๖๕

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๖๐-๑๗๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๕๗๘-๕๘๔

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๖๑-๓๖๘

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๖๖-๓๖๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๑๘-๔๒๐

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๗๗-๔๘๔



ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๔๓๗-๔๔๓
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๗๔-๕๗๗
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๕-๑๘๖
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๕๙๕-๕๙๘
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๖๙-๓๘๖
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๖๘-๓๗๑
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๒๑-๔๒๙

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็ก สูงประมาณ ๒๖ เมตร แต่มีระยะห่างจากถนนดินแดงโดยวัดจากพื้นดินในทางราบ ๑๕.๙๐ เมตร น้อยกว่าความสูงของป้ายโฆษณาโครงเหล็ก จึงถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อการก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กเป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้มีการแจ้งตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีลักษณะต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามข้อ ๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงป้ายโฆษณา ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยอมให้บุคคลใดใช้ป้ายโฆษณาดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งโครงสร้างป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเช่าพื้นที่



ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระหว่างนาย พ. เจ้าของอาคาร ผู้ให้เช่า กับผู้ฟ้องคดี ผู้เช่า โดยมีข้อตกลงตามสัญญาว่าผู้ฟ้องคดีตกลงเช่าพื้นที่ตั้งโครงสร้างป้ายโฆษณา (ซึ่งผู้เช่าซื้อ โครงสร้างที่ติดตั้งอยู่ ณ พื้นที่ดังกล่าวมาจากผู้เช่าเดิม) มีพื้นที่กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๒๕ เมตร กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี นับแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในแผ่นป้ายโฆษณา โครงสร้างป้ายโฆษณา ตลอดจนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับแผ่นป้ายโฆษณาและโครงสร้างป้ายโฆษณาซึ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่า ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตดินแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจพบว่าป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไป ในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ทั้งสามฉบับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทติดตั้งอยู่บนดาดฟ้า ชั้น ๘ ของอาคาร เลขที่ ๑๔/๑ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายนอกที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔ (๓) (ข) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ป้ายที่ติดหรือตั้งไว้นอกที่สาธารณะจะถือว่าเป็นอาคาร ต่อเมื่อครอบงำประกอบ ๒ ประการ คือ เกี่ยวกับระยะห่างจากที่สาธารณะ และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)ฯ กำหนดว่า ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่าง จากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ ติดหรือตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม เป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาท มีขนาด ๒๖x๔๐ เมตร สูงประมาณ ๒๖ เมตร และตั้งอยู่บนดาดฟ้า ชั้น ๘ ของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ ซึ่งเป็นอาคาร ๘ ชั้น มีระยะห่างจากถนนดินแดงซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยวัดจากพื้นดินในทางราบ ๑๕.๙๐ เมตร จึงพึงได้ว่า ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง



ของป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทที่สูง ๒๖ เมตร ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทจึงเป็นอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ (๓) (ข) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อบริษัท ฟ. จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทบนดาดฟ้าของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรก

^{๒๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๒) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๔) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ชัดเจนว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร และเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารหรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบอาคารและการออกแบบและคำนวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นด้วย

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้นให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วงหรือดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ

(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่อาคารเป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ



เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทซึ่งมีระยะห่างจากถนนดินแดง ๑๕.๙๐ เมตร ตั้งอยู่ในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนนดินแดง และเป็นป้ายที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อื่นเช่าและเก็บเป็นรายได้ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้รับการยกเว้นให้ก่อสร้างอาคารประเภทป้าย ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)^{๒๙} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่ บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทจึงต้องห้ามมิให้ ก่อสร้างอาคารประเภทป้ายตามข้อ ๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเดียวกัน ป้ายโฆษณา โครงเหล็กพิพาทจึงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณี ที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม (๙) แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคาร ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภท ที่ได้กำหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกหรือเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีได้เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสอง และวรรคสาม ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา สถาปัตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

^{๒๙} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้าย ดังต่อไปนี้

(๑) ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

(๒) ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่มิใช่ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร



ควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับการดัดแปลงป้ายโฆษณาดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้ หรือยอมให้บุคคลใดใช้ป้ายโฆษณาดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณา ดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๕/๒๕๖๓)

เมื่อผลการรังวัดตรวจสอบที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า ที่ดินที่อาคารพิพาทตั้งอยู่เป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีการถอนสภาพที่ดิน ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนาย ส. โดยไม่มีการมสหรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงเป็นการครอบครองอาคาร และที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างการกระทำที่ผิดกฎหมาย ของบุคคลอื่นดังเช่นผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้การกระทำของตนเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่ง ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท และคำสั่งให้รื้อถอน อาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เลขที่ ๑๓/๓ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนาย ส. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ต่อมา นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตและรुकล้าที่สาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณที่มีการร้องเรียน



ผลปรากฏว่า อาคารที่พิพาทก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (กรณีที่ทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กรณีทำการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) โดยให้รื้อถอนอาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๖x๑๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๗x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑๓/๓ ของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่อาจยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เนื่องจากก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อีกทั้งการใช้ที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า มิได้เป็นที่ดินสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองต่อเนื่องมาจากนาย ส. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยได้ชำระภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด. ๑๒) มาโดยตลอด นั้น เห็นว่า เอกสารหลักฐานการชำระภาษีโรงเรือนดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าบุคคลที่ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ติดกับที่ดินนั้นได้ชำระ



ภาษีโรงเรือนให้แก่ราชการแล้ว เอกสารหลักฐานดังกล่าวมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อเท็จจริงในสำนวนคดีไม่ปรากฏว่า นาย ส. ได้ครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนาย ส. โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองอาคารและที่ดินพิพาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับอนุญาตให้ออกบ้านเลขที่ แต่ก็ไม่มีผลทำให้ การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทกลับมาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ห้ามผู้ฟ้องคดี ใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัย อุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน สำหรับข้ออ้าง ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า นอกจากอาคารของผู้ฟ้องคดีแล้วยังมีบ้านเรือนจำนวนมากซึ่งได้ปลูกสร้าง ล่วงล้ำหรือกีดขวางทางสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร เช่นเดียวกันกับอาคารของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการออกคำสั่งที่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าการที่จะอ้างหลักความเสมอภาคได้ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐว่าเลือกปฏิบัติได้ และแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นไปดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจอ้างเอาการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้การกระทำ ที่ผิดกฎหมายของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายได้ และในระหว่างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยกันแล้ว ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างก็ไม่อาจอ้างเอาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนหลุดพ้นความรับผิดตามกฎหมายได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๔/๒๕๖๒)

การที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับ แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร โดยมีได้ร่นแนวอาคาร ให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่ออาคารพิพาทมีขนาดความกว้างด้านทิศเหนือ ๖.๑๗๕ เมตร ด้านทิศใต้



๗.๙๑๕ เมตร ขณะที่ที่งอกที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านทิศใต้มีระยะตั้งฉากห่างจากแม่น้ำปิงน้อยกว่า ๙ เมตร การจะแก้ไขให้อาคารมีระยะร่นจากเขตแม่น้ำตามที่กฎกระทรวงกำหนดจึงไม่อาจเป็นไปได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำสั่งบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีที่ตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์สามชั้น เลขที่ ๑๒๓/๗ ตั้งอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๑๐๓ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีด้านทิศตะวันออกของที่ดินตั้งอยู่ติดกับที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปิง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๑ สาขาเชียงใหม่ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณที่งอกแม่น้ำปิงด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าจะเก็บขยะปลูกหญ้าและไม่ดอกไม้ประดับ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ชิดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดแม่น้ำปิง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร แต่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาตรวจสอบคำขออนุญาต พร้อมแบบแปลน และเอกสารประกอบคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า แบบแปลนอาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดียื่นประกอบคำขออนุญาตมานั้น มีการก่อสร้างอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำปิง โดยที่ดินมีความกว้างวัดจากเขตแม่น้ำปิงด้านทิศเหนือกว้างประมาณ ๔.๒๐ เมตร ด้านทิศใต้กว้างประมาณ ๖.๕๕ เมตร และความกว้าง



ของแม่น้ำปิงช่วงที่อาคารพิพาทตั้งอยู่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร (กว้างประมาณ ๗๑ เมตร) ไม่สามารถออกไปอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทได้ จึงมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๐๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๑๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่อง ต่อสำนักงานการขนส่งทางน้ำ ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่ ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ออก แม่น้ำปิงที่ติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าจะเก็บขยะและปลูกหญ้าและไม้ดอกไม้ประดับ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ชิดแนวเขตที่ดินด้านติดแม่น้ำปิง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยแม่น้ำปิงช่วงที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีมีความกว้าง ๗๑ เมตร การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใกล้เขตแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร ซึ่งจะต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ ตามเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตและบันทึกการตรวจของนายช่างโยธาปรากฏว่า ด้านทิศเหนืออาคารมีระยะตั้งฉากห่างจากเขตแม่น้ำปิง ๔.๒๐ เมตร และด้านใต้ห่างจาก เขตแม่น้ำปิง ๖.๕๕ เมตร ฉะนั้น การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง^{๓๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่ออาคารที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไว้นั้น มีขนาดความกว้างด้านทิศเหนือ ๖.๑๗๕ เมตร ด้านทิศใต้ ๗.๙๑๕ เมตร ขณะที่ที่อกที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านทิศใต้

^{๓๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่น แนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อยู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร



มีระยะตั้งฉากห่างจากแม่น้ำปิงน้อยกว่า ๙ เมตร การจะแก้ไขให้อาคารมีระยะร่นจากเขตแม่น้ำตามที่กฎกระทรวงกำหนด จึงไม่อาจเป็นไปได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาคารพิพาทยอมรับว่าได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใกล้เขตแหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว และเป็นกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำต้องรับฟังหรือให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งดังกล่าวแล้วอีกแต่อย่างใด อีกทั้งการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำสั่งบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีที่ตรวจพบว่ามี การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างว่ามีการละเมิดต่อสิทธิผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๖/๒๕๖๒)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๘๙-๔๙๓

๒. การผังเมือง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๐-๙๔๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๙๔-๔๙๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๔๔๙-๔๕๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๘๑-๕๘๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๐๔-๒๐๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑๔-๖๑๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๙๘-๔๐๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๘๓-๓๘๘

บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๕-๙๔๗

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๕๑-๙๕๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑๙-๖๒๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๘๙-๓๙๓

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๕๗-๙๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๐๙-๒๒๑

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม ดังนั้น แม้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) จะได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินมาจาก ทศท. ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอทีฯ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่บริษัท ทีโอทีฯ ส่งผลให้บริษัท ทีโอทีฯ มีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ แล้ว การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอทีฯ จึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้สำหรับการนั้นเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นด้วย ดังนั้นเมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคม บริษัท ทีโอทีฯ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีการนำเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการแก่ประชาชน จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเดิมที่บริษัท ทีโอทีฯ ได้รับโอนสิทธิจาก ทศท. และครอบครองให้บริการแก่ประชาชนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นในกรณีที่ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้านั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ ออกประกาศข้างต้นโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้ชื่อว่า “องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย” (ทศท.) มีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ซึ่งรวมตลอดถึงสิทธิในการกำหนดเลขหมายโทรคมนาคมและนำหมายเลขโทรคมนาคมดังกล่าวออกให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนโดยไม่เสีย



ค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทศท. ได้แปลงสภาพเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใช้ชื่อ ในการประกอบกิจการว่า “บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาเป็นของบริษัท ทศทฯ ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเดิมที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิจาก ทศท. และครอบครองให้บริการแก่ประชาชนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมเดิมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมเดิม หากไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้อำนาจกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ต่อไป

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบและทรัพย์สินของ ทศท. มาเป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรวมถึง การได้รับโอนสิทธิในการให้บริการโทรศัพท์ สิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และรวมถึงสิทธิในเลขหมายโทรคมนาคมที่อยู่ในความครอบครองของ ทศท. มาเป็นของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียม เลขหมายโทรคมนาคมพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามข้อ ๑๑.๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นคำสั่ง ที่ออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีมติยืนตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ค้างชำระ

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ค้างชำระ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มที่ค้างชำระทั้งหมด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้บรรดากิจการและสิทธิต่าง ๆ ของ ทศท. โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีได้บัญญัติให้บรรดากิจการและสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนมาจาก ทศท. ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ แม้ว่ามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือบทบัญญัติให้สิทธิพิเศษเป็นกรณีเฉพาะ โดยให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับต่อไปก็ตาม แต่เมื่อตามวรรคสี่ได้บัญญัติให้อ่านาถ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สัญญาตามวรรคสามดำเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของคู่สัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แปลงสภาพมาจาก ทศท. โดยได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินมาจาก ทศท. ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยมาตรา ๗๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดี การสื่อสารแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ประกอบกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับอนุญาต ดังนั้น มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีและการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการของผู้ฟ้องคดี และการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม



ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ดังนั้น การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์ตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้สำหรับกรณีนั้นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผลของกฎหมายไม่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิแตกต่างไปจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น ซึ่งรวมถึงเลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ในความครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใช้บังคับด้วย ดังนั้น เมื่อมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีการนำเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการแก่ประชาชน จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

นอกจากนี้ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้สำหรับกรณีนั้น เช่นเดียวกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น อีกทั้งในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่จะต้องมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลนและวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งกรณีดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังไปในทางตัดสิทธิและเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ข้อ ๒๓ ที่กำหนดให้เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนำออกให้บริการอยู่ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการออกประกาศที่นอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้ นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมและอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด จึงเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการออกหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้กับการดำเนินการข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก โดยข้อ ๒๓ กำหนดให้เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนำออกให้บริการอยู่ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ แล้ว กรณีไม่เป็นการออกประกาศนอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้แต่อย่างใด

